

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

רון כץ
יוסף טייב
מאיר כהן
מיכאל מרדכי ביטון
גלעד קריב
ולדימיר בליאק
שלי טל מירון
ירון לוי
ינון אזולאי
אופיר כץ
אליהו ברוכי
אחמד טיבי
עופר כסיף
דבי ביטון
אלמוג כהן
קטי קטרין שטרית

5504/25/פ

הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – החמרת ענישה ואיסור הסתרת פנים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 12 בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12(א), אחרי "לסדר הציבורי" יבוא ", העוטה כיסוי פנים בניגוד לכללים שנקבעו לפי סעיף 31(ב)".
2. תיקון סעיף 14 בחוק העיקרי, בסעיף 14 –
- (1) בסעיף קטן (ג), אחרי "דינו – מאסר חמש שנים", יבוא "ובלבד שלא יפחת עונשו משישה חודשים ;

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

(2) בסעיף קטן (ד) אחרי "דינו – מאסר שנתיים", יבוא "ובלבד שלא יפחת עונשו משלושה חודשים".

- תיקון סעיף 16 2. בסעיף 16 לחוק העיקרי, במקום "מאסר שנה" יבוא "מאסר שנתיים".
- תיקון סעיף 16א 3. בסעיף 16א לחוק העיקרי, במקום "מאסר שלוש שנים" יבוא "מאסר חמש שנים ובלבד שלא יפחת עונשו משישה חודשים".
- תיקון סעיף 16ב 4. בסעיף 16ב לחוק העיקרי, במקום "קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין" יבוא "מאסר שנתיים".
- תיקון סעיף 31 5. בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), השר יקבע כללים שימנעו כניסת אדם למקום שבו מתקיים אירוע ספורט עם כיסוי פנים שאינו מאפשר את זיהויו.

ד ב ר י ה ס ב ר

אירועי האלימות החמורים שמתרחשים במגרשי הספורט בתקופה האחרונה מהווים תמרור אזהרה חמור באשר למצבה של תרבות הספורט בישראל. השלכת חפצים מסוכנים אל כר הדשא, התנהגות אלימה של אוהדים בתוך האצטדיון ומחוצה לו, והשימוש הגובר בהסתרת פנים כדי לחמוק מאכיפה – כל אלו מצביעים על כשל חמור במערכת הענישה וההרתעה.

לאורך השנים, כאשר התרחשו אירועי אלימות במגרשי הספורט בישראל, הענישה שהוטלה על המעורבים בהם הייתה לא מספקת ולא הובילה להרתעה. כך למשל, במקרים של השלכת אבוקות או הכנסת חפצים אסורים, אוהדים קיבלו לעיתים עונשים לא מספקים כדוגמת קנס סמלי או הרחקה קצרה מהמגרשים, עונשים שלא הובילו לשינוי המציאות ולא הרתיעו עבריינים חוזרים. גם בעבירות חמורות יותר, העונשים בפועל לא שיקפו את הסכנה שבמעשים.

לפיכך מוצע לתקן את חוק איסור אלימות בספורט הקובע אמצעי אכיפה וענישה יחודיים לשם מאבק בתופעות של אלימות בספורט. עיקרי התיקון המוצע הינם החמרת הענישה על עבירות אלימות בספורט, קביעת עונשי מינימום בגין עבירות של תקיפה באירוע ספורט והכנסת חפצים מסוכנים למגרש ספורט, דוגמת סכין, אבוקות ונפצים. תיקונים אלה יבטיחו שמי שפוגע בביטחון הציבור באירועי ספורט יענש בחומרה ולא באופן סמלי בלבד. כמו כן, מוצע לקבוע איסור על הסתרת פנים במגרשי הספורט. שימוש במסכות, כיסויי פנים או כל אמצעי אחר שמקשה על זיהוי האוהדים ביציעים ייאסר. הפרת האיסור תאפשר הרחקה של האדם מאירועי ספורט.

הצעת החוק נועדה להבטיח שמגרשי הכדורגל בישראל יחזרו להיות מקום בטוח עבור השחקנים והאוהדים תוך יצירת הרתעה אפקטיבית נגד עברייני ספורט. החמרת הענישה תסייע למגר את האלימות, תשיב את הסדר למגרשים ותשפר את חוויית אירועי הספורט לציבור האוהדים, המשפחות והשחקנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ה (10.02.2025)